PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

241200655036227814

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO C/ DE ZUANE GUENDALINA S/ APREMIO (EXPTE. Nº64192)

San Isidro.-

Proveyendo el escrito electrónico del 29.8.2024:

Encontrándose la causa en condiciones, corresponde resolver acerca de las excepciones opuestas por la ejecutada (art. 8, dec. ley 9.122/78).

AUTOS Y VISTOS:

1) La Municipalidad de San Isidro inició el presente proceso de apremio reclamando la suma de $10.421,10, con más los intereses y costas, contra Lagos Zavalia y/o quien resulte actual propietario, poseedor o tenedor del inmueble identificado Circ. 3, Secc. C, Manz. 120, parcela 2E, del partido de San Isidro. La deuda corresponde al certificado N°134.212, expedido por las autoridades municipales en concepto de alumbrado y limpieza, por períodos comprendidos entre los años 2003 (001A) y 2006 (006A).

La acción fue enderezada contra Guendalina De Zuane el 5.5.2020, titular del inmueble desde el año 2011, conforme surge del informe de dominio acompañado en dicha oportunidad.

2) Con fecha 17.4.2024 se presentó la demandada Guendalina De Zuane, y opuso excepciones de prescripción e inhabilidad de título en los términos del art. 9 incs. "c" y "e" de la ley 13.406.

Respecto de la primera, la excepcionante solicitó la prescripción de los periodos 2003 al 2006, ello es la totalidad de la deuda, por haberse iniciado la misma contra el anterior propietario.

Respecto de la segunda, sostuvo que el titulo en ejecución no cumple con el requisito formal de individualizar al legitimado pasivo de

manera clara y precisa. Refirió que el título en ejecución identifica como deudor a Zavalía Lagos, tratándose de un sujeto distinto, por lo que entiende que la ejecutada no se encontraría legitimada para ser demandado en base a dicho título.

3) El 29.7.2024 la parte actora contestó el traslado conferido respecto de las defensas opuestas por la ejecutada, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas por los fundamentos allí desarrollados.

CONSIDERANDO:

1) La entrada en vigencia del Cód. Civ. y Com. de la Nación obliga a determinar en primer lugar, si el caso traído a estudio debe analizarse a la luz de sus normas.

En la especie, y siendo que la deuda reclamada corresponde a periodos comprendidos entre los años 2003 y 2006 incluidos en el certificado N°134.212, la cuestión planteada debe analizarse conforme a la normativa vigente anterior, es decir, el Código Civil (t.s. ley 17.711).

Sentado ello, y en función de los términos en que fueran deducidas las excepciones, corresponde analizar los planteos defensivos en el orden más adecuado a los fines expositivos.

2) **Excepción de inhabilidad de título.**

Si bien la falta de legitimación no se encuentra expresamente prevista dentro del abanico de defensas admisibles en este tipo de juicios, consolidada jurisprudencia ha admitido que el cuestionamiento de la legitimación sustancial activa o pasiva se trata de una cuestión incluida en el ámbito de la defensa de inhabilidad de título, ya que en definitiva se trata de un presupuesto sustancial para la procedencia de la ejecución (cfr. arg. art. 542 inc. 4, CPCC; art. 9 inc. “c”, ley 13.406; CACC SI, Sala 3°, c. SI-21094-2011, r.i. 95, del 27.03.2014).

Pues bien, la falta de legitimación para obrar existe cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para

pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el litigio (cfr. Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial comentado”, T°III, p. 42; CACC SI, Sala 3°, c. SI-49057-2009, r.i. 103, del 17.4.2012).

Sentado ello, cabe precisar que se encuentra fuera de discusión en este juicio que la demandada Guendalina De Zuane es la dueña del inmueble objeto de la presente ejecución desde el año 1993, bien respecto al cual se emitió el certificado de deuda aquí ejecutado.

De esta manera, la defensa no puede prosperar, toda vez que las deudas aquí reclamadas tienen directa relación con la propiedad del inmueble a cuyo respecto se asienta el gravamen (cfr. arg. arts. 575, 2146, 3266, y 3268, CC; art. 1939, CCyCN), por lo que se tratan de obligaciones *"propter rem"*, que siguen la suerte de la posesión de la cosa.

Es que, en tales condiciones, cualquier omisión u error al consignar el deudor en el título es irrelevante en la medida que este identifique en forma precisa el bien gravado, siendo admisible para suplirlo la inclusión de la fórmula “o quien resulte propietario o poseedor actual”, siempre y cuando, obviamente, se lo identifique y cite a juicio antes del dictado de la sentencia (cfr. art. 18 CN; CACC SM, Sala 2°, c. 40.045, reg. 219/96; CACC JU, c. 41.437, del 11.9.2006; CACC MP, Sala 2°, c. 114.173, reg. 1109/00), tal como ha sucedido en este caso.

Corolario de lo expuesto, corresponde rechazar la inhabilidad de título opuesta.

3) **Excepción de Prescripción.**

La prescripción es una institución de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, y disipar su incertidumbre (Codigo Civil Comentado - Aida Kemelmajer De Carlucci - Claudio Kiper - Felix A. Trigo Represas - doct. art. 3947, Pág. 284/285, Ed. Rubinzal Culzoni, 2006).

En materia de prescripción, el Cód. Civ. y Com. contiene una norma específica, el art. 2537, que determina que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.

En la especie, y siendo que se ha introducido el planteo respecto de los periodos 2003/2006 incluidos en el certificado N°134.212, no existe ningún plazo de prescripción en curso posible a la fecha de entrada en vigencia del Código antes citado, por consiguiente la cuestión planteada debe analizarse conforme a la normativa vigente anterior, es decir, Código Civil (t.s. ley 17.711).

En materia de prescripción de deudas por tasas municipales, resulta de aplicación el art. 4027 inc. 3 del Código Civil, que es el que establece el plazo de prescripción de cinco años para el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos.

La prescripción se interrumpe con la interposición de demanda, pues dicho efecto interruptivo perdura mientras aquella no sea desistida, o no perima la instancia o no se dicte sentencia (art. 3987, CC). Una vez operada la interrupción de la prescripción con la interposición de la demanda, sus efectos subsisten mientras no se produzca alguno de los hechos contemplados en el articulo antes citado. La interrupción producida por la “demanda” se prolonga cualquiera sea luego la rapidez o continuidad del proceso (cfr. Morello..., “Códigos...”, 2ª ed., TºIV-A, pág. 303; CACC SI, Sala 2°, c. 77.652 r.i. 695/98).

Por su parte, en el ámbito de esta provincia, la potestad tributaria de la comuna vinculada con tasas de ABL y servicios varios se encuentra legislada por la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su art. 278 (t.s. ley 12.076) establece, en sentido concordante, que el plazo de prescripción es de cinco años, contados desde la fecha en que debían pagarse.

No hay duda entonces de que el plazo de prescripción liberatoria de los créditos reclamados en autos es de cinco años.

Por regla, la prescripción comienza a correr desde que el derecho existe y puede ser exigido, o sea, cuando el acreedor tiene expedita la acción; es decir que el plazo se inicia desde el momento en que el titular del derecho es remiso en ejercitarlo, porque lo que determina el comienzo de su curso es la existencia del derecho o su exigibilidad (cfr. CACC SI, Sala 3°, c. SI-39067/2014, r.i. 115/2016, del 5.4.2016).

Tratándose de deudas dinerarias, entonces, la prescripción comienza a correr desde que el deudor incurre en mora, pues recién a partir de allí, la municipalidad ejecutante tiene a su disposición los mecanismos para procurar el cobro forzado del crédito (arts. 505 inc. 1 y 566, CC; arts. 350, 730 inc. "a" y cc. CCyCN).

En las obligaciones a plazo determinado como las que aquí se reclaman, la mora se produce automáticamente por el solo vencimiento del plazo en que el deudor debía pagar (art. 509, CC; art. 886, CCyCN).

En ese marco, a fin de esclarecer la fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias reclamadas en autos -y por ende, el inicio del cómputo de la prescripción-, debe acudirse a la ordenanza impositiva de la Municipalidad de San Isidro correspondiente al año 2003 (Ord. Imp. N°7657), que en su Anexo I ("Calendario Impositivo") estableció expresamente las fechas de vencimiento de las cuotas de ABL de ese año (v. archivo adjunto al presente en formato PDF).

En consecuencia, habiéndose iniciado la ejecución el 3.12.2008, los períodos que vencieron a partir del 31.1.2003 (Cuota N°2003/001A) hasta el 30.9.2003 (Cuota N°2003/005B) por tasas correspondientes a ABL se encuentran prescriptos, siendo obviamente ineficaz para interrumpir la prescripción la petición judicial realizada una vez que aquella se había consumado por transcurrir el plazo íntegramente.

En virtud de lo expuesto, la defensa introducida por la ejecutada debe prosperar parcialmente (cfr. art. 9 inc. "e", ley 13.406).

De este modo, la ejecución solo procede por los períodos

comprendidos entre el año 2003 (Cuota N°2003/006A) y el año 2006 (Cuota N°2006/006A), que alcanzan la suma total de $6.075,57, con más la suma de $2.708,40 en concepto de multa, lo que totaliza $8.783,97.

4) **Intereses.**

Los intereses se liquidarán desde la fecha de la interposición de la demanda, conforme las pautas establecidas en las ordenanzas municipales impositivas vigentes, correspondientes a cada período (arts. 768, inc. "b", 770, inc. "b", y 886, Cód. Civ. y Com.).

5) Por ello, conforme lo solicitado, y en virtud de lo dispuesto por los arts. 540 del CPCC, arts. 1, 2, 10, 25, y conc. de la ley 13.406 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

1) Rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada.

2) Admitir parcialmente la excepción de prescripción articulada, únicamente por los períodos comprendidos entre el 31.1.2003 (Cuota N°2003/001A) hasta el 30.9.2003 (Cuota N°2003/005B) inclusive.

2) Mandar a llevar adelante la ejecución promovida por la **Municipalidad de San Isidro** contra **Guendalina De Zuane** por los períodos comprendidos entre el año 2003 (Cuota N°2003/006A) y el año 2006 (Cuota N°2006/006A), hasta tanto esta última, le haga a la primera, efectivo pago del capital reclamado de **PESOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 97/100 ($8.783,97**), con más los intereses determinados en el considerando cuarto de ésta sentencia.

3) Las costas han de ser soportadas en el orden causado (arts. 556 y 68, CPCC).

4) Difiérase la regulación de honorarios hasta tanto quede firme el presente pronunciamiento (art. 22, ley 13.406, t.s. ley 15.016).

Regístrese. Notifíquese (art. 10, Ac. SCBA 4013/2021).

DMCR